

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 01581

Numéro SIREN : 491 849 626

Nom ou dénomination : POOLSTAR

Ce dépôt a été enregistré le 17/01/2020 sous le numéro de dépôt 1509

Greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/01/2020
Numéro de dépôt : 2020/1509
Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Nomination(s) de gérant(s)

Déposant :

Nom/dénomination : POOLSTAR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
N° SIREN : 491 849 626
N° gestion : 2006 B 01581

POOLSTAR
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 100 000 euros
Siège social : 960 AVENUE OLIVIER PERROY
13790 ROUSSET
491 849 626 RCS AIX EN PROVENCE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 JANVIER 2020

Le treize janvier deux mille vingt à dix heures, les associés se sont réunis, en assemblée générale extraordinaire.

Sont présents :

Monsieur Emmanuel ATTAR, propriétaire de 3 300 parts,
Madame Sylvie ELBAZ, propriétaire de 602 parts,
Monsieur Neal ELBAZ, propriétaire de 785 parts,
Monsieur Raphaël ELBAZ, propriétaire de 11 813 parts,

Total des parts des associés présents : 16 500 parts sur les 16 500 parts composant le capital social.

Tous les associés sont présents et ont consenti à ce que l'assemblée se tienne sans délai et sans convocation.

Monsieur Emmanuel ATTAR préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de la gérance ;
- le texte du projet de résolution.

Puis Le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Nomination d'un cogérant et modification corrélative des statuts

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix la résolution inscrite à l'ordre du jour.

RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance, décide de nommer en qualité de cogérant à compter du 1^{er} janvier 2020 et pour une durée indéterminée :

Monsieur Raphaël ELBAZ, né le 23 octobre 1953 à Safi (Maroc), demeurant 5 square du Taoumé 13011 Marseille,

Monsieur Raphaël ELBAZ exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Il a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Sa rémunération sera fixée lors de la plus prochaine assemblée. Il aura droit au remboursement des frais engagés dans le cadre de ses fonctions sur présentation de justificatifs.

En conséquence, collectivité des associés décide de modifier l'article 13 des statuts en y supprimant l'identité du gérant.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix heures trente.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés présents et répertorié sur le registre des assemblées générales.

Monsieur Emmanuel ATTAR

Madame Sylvie ELBAZ

Monsieur Raphaël ELBAZ

Monsieur Neal ELBAZ

Greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/1509

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : POOLSTAR

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 491 849 626

N° gestion : 2006 B 01581

POOLSTAR

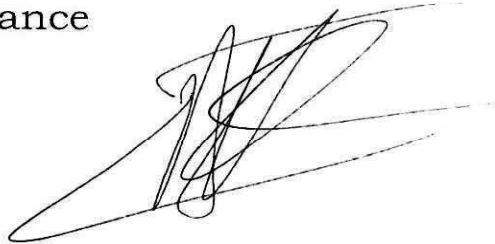
SARL au capital de 1 100 000 Euros

Siège social : 960 AVENUE OLIVIER PERROY 13790 ROUSSET

RCS 491 849 626

Statuts mis à jour le 13 janvier 2020

CERTIFIÉS CONFORMES
La gérance



SOMMAIRE

TITRE I

1. FORME
2. OBJET
3. DENOMINATION SOCIALE
4. SIEGE SOCIAL
5. DUREE

TITRE II

6. APPORTS
 - 6.1. Apports en nature
 - 6.2. Apports en numéraire
 - 6.3. Récapitulatif des apports
7. CAPITAL SOCIAL
8. MODIFICATION DU CAPITAL

TITRE III

9. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES
10. CESSION DE PARTS SOCIALES

TITRE IV

11. DECES - INTERDICTIONS - FAILLITE D'UN ASSOCIE
12. COMPTES-COURANT

TITRE V

13. NOMINATION DES GERANTS
14. POUVOIRS DES GERANTS
15. REMUNERATION DES GERANTS

16. DUREE DES FONCTIONS DES GERANTS

17. RESPONSABILITE DES GERANTS

18. CONVENTIONS ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

TITRE VI

19. DECISIONS COLLECTIVES

20. DECISIONS ORDINAIRES

21. DECISIONS EXTRAORDINAIRES

22. EPOQUES DES CONSULTATIONS

23. MODE DE CONSULTATION DES ASSOCIES

23.1. Convocation

23.2. Ordre du jour

23.3. Réunion de l'assemblée

23.4. Vote - Représentation

23.5. Procès-verbaux

23.6. Droits de communication et d'information des associés

23.7. Assemblée statuant sur les comptes sociaux

23.8. Décisions prises par consultation écrite des associés

23.9. Droit de communication permanent d'information et de contrôle des associés

TITRE VII

24. EXERCICE SOCIAL

25. COMPTES SOCIAUX

26. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

TITRE VIII

27. TRANSFORMATION

28. DISSOLUTION

29. LIQUIDATION

TITRE IX

30. CONTESTATIONS

31. DELAIS

32. ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

33. PUBLICITE

34. FRAIS

35. INTERVENTION DES CONJOINTS

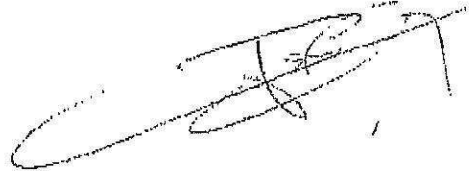
36. ANNEXES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

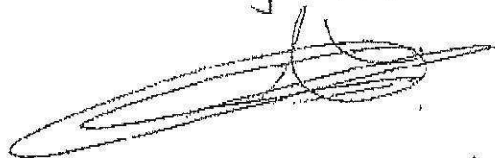
- 1 - Mr ASSOULINE JAMES, né le 30/01/1963, à Marseille, demeurant 26B avenue Maréchal Delattre de Tassigny 13320 Bouc Bel Air, Marié sous séparation de biens avec Mme ASSOULINE née ATTIAS Simona née le 02/09/1966 à Casablanca,
- 2 - Mr ATTAR JEREMY, né le 29/11/84, à Marseille, demeurant 151 avenue de Montolivet 13004 Marseille. Célibataire,
- 3 - Mr ATTAR EMMANUEL, né le 16/10/85, à Marseille, demeurant 151 avenue de Montolivet 13004 Marseille, Célibataire.

Emmanuel ATTAR

J. Assouligne



J. Attar



IL A ETE CONSTITUE, AINSI QU'IL SUI, LES STATUTS DE LA SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE DEVANT EXISTER ENTRE EUX

TITRE I
DUREE

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL

ARTICLE 1 : FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet :

- l'achat, la vente et la mise en service d'appareils de chauffage, de réfrigération, d'appareils d'alarme de surveillance et de télésurveillance, d'appareils électriques, électroménagers, électroniques et informatiques, son, vidéo, d'appareils et instruments d'énergie solaire et photovoltaïque, d'appareils et instruments de suppression et économie d'énergie, d'appareils servant à l'énergie renouvelable et substantielle, services et conseils à l'import-export et de tous appareils servant au multimédia et aux télécommunications, l'achat, la vente et la fourniture de tous matériels de sports et loisirs, la création, l'exploitation de tous fonds de commerce de même type d'activités,
- et, plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, publicitaires ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement audit objet ou susceptibles d'en faciliter le développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers, ou en participation sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de sociétés, de souscription, de commandite, de fusion ou d'absorption, d'avance, d'achat ou de vente de titres et droits sociaux, de cession ou location de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers et immobiliers et par tout autre mode.

ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : **POOLSTAR**.

Dans tous les actes, annonces, publications et documents, émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots 'Société à responsabilité limitée' ou des initiales 'SARL', de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 960 AVENUE OLIVIER PERROY 13790 ROUSSET.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe, par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective, ou en tout autre lieu par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 DUREE

La société est constituée pour une durée de QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II .APPORTS - CAPITAL SOCIAL - MODIFICATION DU CAPITAL

ARTICLE 6 APPORTS

Il a été apporté au capital de la Société :

- Lors de la constitution, une somme de 3 000 euros en numéraire,
- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 02 mai 2008, une somme de 12 000 euros en numéraire,
- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 04 mai 2011, une somme de 85 000 euros,
- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 04 juillet 2017, une somme de 110 000 euros par compensation de créances exigibles sur la société
- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 18 Décembre 2018, le capital social a été augmenté d'une somme de 890 000 euros par incorporation de réserves

ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 1 100 000 euros.

Il est divisé en 16 500 parts sociales de 66.666 euros chacune, numérotées de 1 à 16 500, libérées et réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :

- Madame Sylvie ELBAZ
à concurrence de six cent deux parts,
numérotées de de 1 à 115 et de 5 821 à 6 307, ci : 602 parts
- Monsieur Neal ELBAZ
à concurrence de sept cent quatre-vingt-cinq parts,
numérotées de de 116 à 265 et de 6 308 à 6 942, ci : 785 parts
- Monsieur Emmanuel ATTAR
à concurrence de trois mille trois cents parts,
numérotées de de 266 à 895 et de 3 151 à 5 820, ci : 3 300 parts
- Monsieur Raphaël ELBAZ
à concurrence de onze mille huit cent treize parts,
numérotées de de 896 à 3 150 et de 6 943 à 16 500, ci : 11 813 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social 16 500 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement

ARTICLE 8 MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles en représentation d'apports en nature ou en numéraire', ou par conversion en partie de bénéfices ou de réserves, en vertu d'une décision prise par les associés représentant au moins les trois quarts du capital.

L'augmentation du capital pourra comprendre la création de parts avec prime, dans ce cas, la décision des associés prise ainsi qu'il vient d'être dit, fixe le montant de la prime, son attribution ou son affectation.

En cas d'augmentation du capital par voie d'apports en numéraire, les associés ont proportionnellement au montant de leurs parts, un droit préférentiel à la souscription des parts nouvelles émises pour réaliser l'augmentation du capital,

Si certains associés n'ont pas souscrit les parts auxquelles ils avaient droit, les parts ainsi rendues disponibles seront attribuées aux associés qui auront souscrit un nombre de parts supérieur à celui auquel ils avaient droit à titre préférentiel, proportionnellement à leur part dans le capital et dans la limite de leur demande.

Ces droits de préférence à titre irréductible ou réductible, auxquels il pourra être renoncé en tout ou partie par une décision extraordinaire de la collectivité des associés, seront exercés dans les formes et délais déterminés par la gérance.

Dans tous les cas, aucune souscription publique ne pourra être ouverte et les parts créées en Conséquence de l'augmentation de capital ne pourront être attribuées qu'aux associés ou à des personnes agréées par eux, aux conditions fixées ci-après pour les cessions de parts sociales.

Le capital social pourra être réduit, pour quelle que cause ou de quelle que manière que ce soit, en vertu d'une décision extraordinaire des associés dans les conditions prévues par l'article 63 de la loi du 24 juillet 1966.

TITRE III PARTS SOCIALES - CESSIION DE PARTS

ARTICLE9 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Les droits de chaque associé dans la Société résultent du présent acte, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions régulièrement consenties, sans qu'il y ait lieu à la délivrance d'aucun titre.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelle que main qu'ils passent.

Chaque part sociale donne droit, outre au remboursement du capital qu'elle représente, a une part dans les bénéfices annuels, les primes, les réserves et le boni de liquidation. La part attribuée aux associés sur ce bénéfice peut être autre que proportionnelle au nombre de parts appartenant à chacun d'eux et déterminée par les associés en assemblée générale.

Toutefois, en aucun cas, la répartition qui sera effectuée ne peut priver un associé de toute part dans le bénéfice ou encore de réduire cette part à une portion insignifiante.

Les pertes ou le mali de liquidation, s'il en existe, sont supportés dans les mêmes conditions.

Elles donnent également le droit de participer aux décisions collectives.

Les associés na sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport,

La propriété d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Les représentants, ayants-droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quel que prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société ni en demander le partage ou la licitation.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre de parts possédées par cette Indivision.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de Justice un mandataire chargé de le représenter.

Dans le cas où la majorité par tête est requise pour la validité des décisions collectives, l'Indivision n'est comptée que pour une seule tête.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la Société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 10 : CESSIION DE PARTS SOCIALES

10.1 Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit.

La cession n'est rendue opposable à la Société qu'après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au Registre du commerce et des sociétés.

10.2. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Les parts sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.

10.3. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le conjoint d'un associé apporteur de biens communs ou acquéreur de parts à partir de fonds communs est agréé en qualité d'associé par les autres associés dans les mêmes conditions de majorité s'il a notifié postérieurement à l'apport ou l'acquisition

son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

Si cette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés par acte d'Huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le délai de huit jours, à compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulte les associés par écrit sur ce projet.

La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

10.4. Si la Société a refusé de consentir à la cession et, à moins que l'associé ne détienne ses parts depuis moins de deux ans, les associés sont tenus dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquiescer ou de faire acquiescer les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requête non-susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La désignation de l'Expert prévue à l'article 1843-4 du Code Civil est faite soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible.

La Société peut, également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la Société par le Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, non-susceptible de recours.

Les sommes dues portent intérêts au taux légal en matière commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue à moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de deux ans.

11

10.5. En cas de cession de parts sociales à des tiers étrangers à la Société, les autres associés disposent également d'un droit de préemption leur permettant d'acquérir les parts aux lieu et place des tiers étrangers à la Société et aux mêmes conditions.

Ce droit devra être exercé par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard avant l'assemblée des associés appelée à délibérer sur le projet de cession ou, en cas de consultation par écrit des associés, dans les huit jours à compter de la réception du courrier.

En cas d'exercice de ce droit par une pluralité d'associés et en cas de difficulté, l'attribution se fera au prorata du nombre de parts dont chacun des associés exerçant ce droit sera propriétaire.

En cas de contestation du prix de cession par les associés exerçant leur droit de préemption, il sera procédé à la procédure de l'article 1843-4 du Code civil décrite à l'article 10.4 des présentes.

10.6. En cas décès, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants.

Pour l'exercice de leurs droits d'associé, les héritiers ou ayants-droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

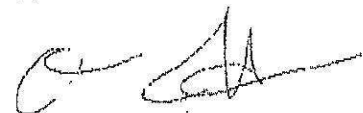
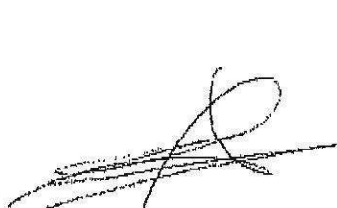
10.7. Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1 du Code Civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

TITRE IV DECES - INTERDICTIONS - FAILLITE D'UN ASSOCIE - COMPTES - COURANT

ARTICLE 11 : DECES - INTERDICTIONS - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par la mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire de l'un des associés.

Il en sera de même en cas de décès ou d'interdiction d'un associé, personne physique.



12

ARTICLE 12 : COMPTES-COURANT

Les associés pourront, avec le consentement de la gérance, verser en compte-courant, dans les caisses sociales, des sommes qui seront nécessaires à la Société.

Ces sommes produiront intérêts et pourront être retirées dans les conditions fixées par la gérance.

TITRE V GERANCE

ARTICLES 13 : NOMINATION DES GERANTS

La Société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, désignées par décision collective des associés représentant plus de la moitié du capital social.

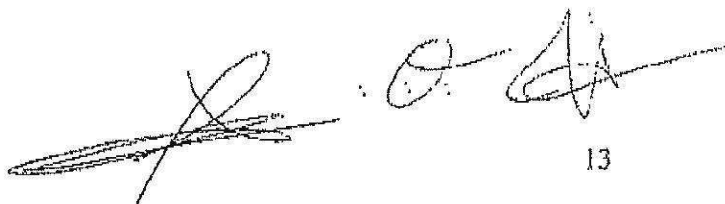
ARTICLE 14 : POUVOIRS DES GERANTS

Les gérants ont, seuls, la signature sociale ; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les soins nécessaires.

Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes de la gérance qui ne relèvent pas l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffit à constituer cette preuve.



13

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

ARTICLE 15 : REMUNERATIONS DES GERANTS

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions de direction, à un traitement porté en frais généraux, indépendamment de ses frais de déplacements et de représentation qui lui sont remboursés sur justificatifs.

Le montant de ce traitement (fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel) est fixé par les associés en assemblée générale.

ARTICLE 16 : DUREE DES FONCTIONS DES GERANTS

Les fonctions des gérants ont une durée fixée par la décision collective de nomination.

Elles cessent par leur décès, leur interdiction, leur déconfiture ou faillite, leur démission ou leur révocation.

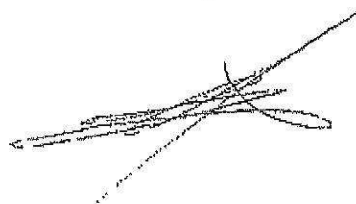
Le gérant, dont les fonctions ont cessé, est remplacé dans le mois qui suit cette cessation par une décision de l'assemblée ordinaire des associés.

Les gérants ne sont révocables pour cause légitime que sur décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Ils peuvent, à toute époque, se démettre de leurs fonctions à charge pour eux d'informer les associés de leur décision trois mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 17 : RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables, conformément aux dispositions légales en vigueur, envers la Société et les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.



14

ARTICLE 18 : CONVENTIONS ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et l'un de ses gérant ou associé, font l'objet d'un rapport présenté à l'assemblée par les gérants, ou, s'il en existe, le Commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article 35 du décret n°67-236 du 23 mars 1967.

L'assemblée statue sur ce rapport.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non-approuvées produisent, néanmoins, leurs effets à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société.

Le gérant doit aviser le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées ci-dessus dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercice antérieur a été poursuivie au cours du dernier exercice, le Commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

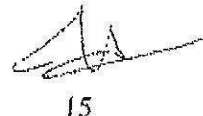
Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées entre une société dont un associé est indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de Surveillance, et simultanément gérant ou associé de la présente Société.

Il est interdit aux gérants ou associés, autres que les personnes morales, ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants, descendants et à toutes personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

TITRE VI DECISIONS COLLECTIVES - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

ARTICLE 19 : DECISIONS COLLECTIVES

Sauf dans le cas où la loi impose la tenue d'une assemblée, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée, par voie de consultation écrite, ou résultent du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.



15

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires et d'extraordinaires.

ARTICLE 20 : DECISIONS ORDINAIRES

Les décisions ordinaires ont, notamment, pour objet d'approuver et d'arrêter les comptes, de décider toute affectation ou répartition des bénéfices, de nommer ou de révoquer les gérants, de donner à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui sont donnés ci-dessus, de statuer sur les conventions entre un gérant ou un associé et la Société, de nommer, s'il y a lieu, un Commissaire aux comptes ou le relever de ses fonctions et, d'une manière générale, de se prononcer sur toutes les questions qui n'apportent pas de modification aux statuts et qui excèdent les pouvoirs des gérants.

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés seront consultés une seconde fois et les décisions seront prises à la majorité des votes émis.

Ces décisions ne peuvent porter que sur des questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation du gérant doivent être prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

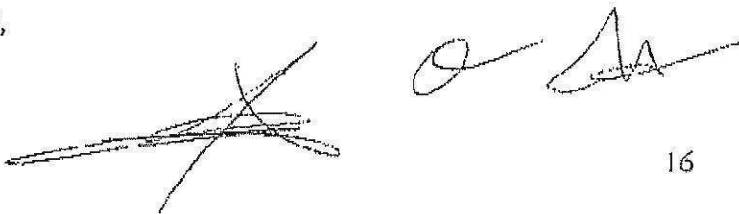
ARTICLE 21 : DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Les associés peuvent, à tout moment, moyennant des décisions extraordinaires, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par les associés représentant plus des trois quarts du capital social.

Les associés peuvent, notamment, décider, sans que l'énumération ci-après revête un caractère limitatif :

- la transformation de la Société en société anonyme, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 69 de la loi du 24 juillet 1966.

- la modification de l'objet social,



16

- la réduction de la durée de la Société, sa prorogation,
- la modification de la dénomination sociale,
- le transfert du siège social,
- l'augmentation ou la réduction du capital social,
- la fusion de la Société avec une autre société,
- la modification du nombre, de la durée des fonctions et des pouvoirs du gérant,
- la modification de la durée de l'exercice social, de la répartition et de l'affectation des bénéfices sociaux,
- la dissolution anticipée de la Société,
- la modification du mode de liquidation.

L'agrément des cessions de parts à des tiers, autres que le conjoint, les ascendants et les descendants doit être donné à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

ARTICLE 22 : EPOQUES DES CONSULTATIONS

Les associés doivent prendre une décision collective au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture d'un exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice.

Il peuvent, en outre, prendre d'autres décisions collectives à toute époque de l'année.

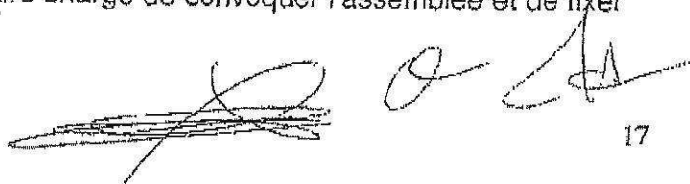
ARTICLE 23 : MODE DE CONSULTATION DES ASSOCIES

23.1. Convocation

Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant ou, s'il en existe un, par le Commissaire aux comptes.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'il représente au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.



17

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée.

Celle-ci indique l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

23.2. Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

23.3. Réunion de l'assemblée

L'assemblée des associés se réunit au siège social ou en tout autre endroit de la même ville indiqué dans la lettre de convocation.

Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants.

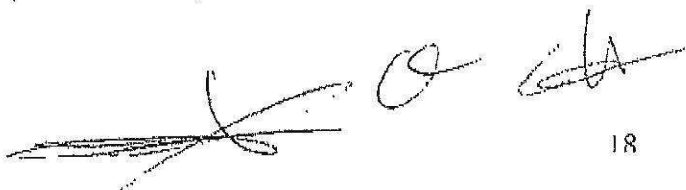
Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés qui possèdent et représentent le même nombre de parts sociales sont acceptant, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

23.4. Vote - Représentation

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la Société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés.



18

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule Assemblée.

Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

23.5. Procès-verbaux

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom prénom et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés, avec l'indication du nombre de parts sociales déléguées par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, cotés et paraphés.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues ci-dessus et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphés.

Dès qu'une feuille est remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celle précédemment utilisée.

Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuille est interdite.

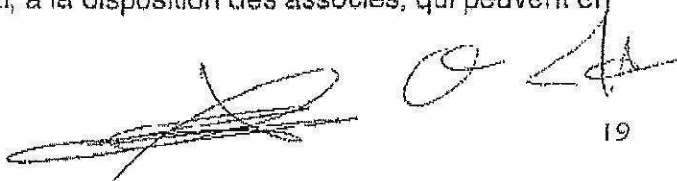
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

23.6. Droit de communication et d'information des associés

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui du Commissaire aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, les mêmes documents sont tenus au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.



19

23.7. Assemblée statuant sur les comptes sociaux

Dans le délai de six mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée.

Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établis par la gérance sont tenus au siège social à la disposition des Commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

A Compter de la communication des documents prévus à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

23.8. Décisions prises par consultation écrite des associés

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit.

Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "oui" ou par "non".

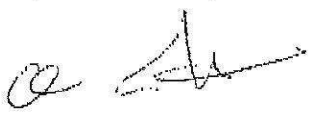
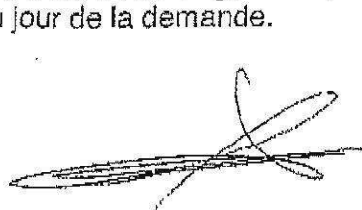
En cas de consultation écrite, les procès-verbaux sont tenus dans les mêmes conditions que celles relatives aux décisions prises en assemblée.

Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit.

La réponse de chaque associé est annexée à ces procès-verbaux.

23.9. Droit de communication permanent d'information et de contrôle des associés

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande.



20

La Société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des Commissaires aux comptes en exercice.

L'Associé a également le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants :

- comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

TITRE VII EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 24 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois,

Il commence le 1er novembre pour se terminer le 31 octobre de chaque année.

ARTICLE 25 : COMPTES SOCIAUX

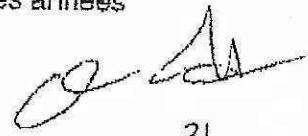
25.1. A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par la Société.

Elle établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés, les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matière de recherche et de développement.

25.2. Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis après chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années



21

précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.

Dans ce dernier cas, les modifications doivent être décrites et justifiées dans l'annexe.

Elle doivent aussi être signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des Commissaires aux comptes.

Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires.

Les frais de constitution de la Société sont amortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cinq ans.

Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés.

Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émissions afférentes à cette augmentation.

25.3. Les associés approuvent les comptes dans le délai de six mois suivant le clôture de l'exercice.

ARTICLE 26 : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

26.1. Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que tous amortissements de l'actif social, de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels et de l'intérêt des sommes avancées en compte-courant, constituent le bénéfice net.

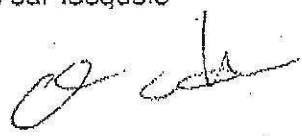
A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fond de réserve dit "réserve légale".

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est déterminé conformément à la loi.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition.

Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.



22

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au capital augmenté des réserves que la loi et les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'assemblée peut décider l'inscription au compte "report à nouveau" de tout ou partie des bénéfices distribuables.

Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits à ses comptes.

Ils peuvent être affectés notamment au financement des investissements de la Société.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves, diminué, le cas échéant, des sommes inscrites au compte "report à nouveau" dont l'assemblée a la disposition, constitue les sommes distribuables.

26.2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice.

Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au précédent alinéa.

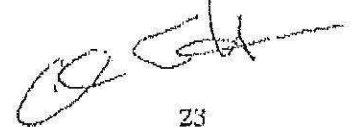
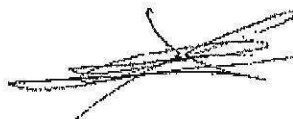
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.

Conformément à l'article 2277 du Code Civil, la prescription de cinq ans est applicable aux dividendes non-réclamés.

Les modalités de mise en paiement des dividendes, votées par l'assemblée générale, sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice ; la prolongation de ce délai peut être accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête, à la demande de la gérance.

Aucune répétition des dividendes ne peut être exigée, hors les cas de distribution de dividendes fictifs ou de distribution d'un intérêt fixe ou intercalaire.



23

Dans ces cas, l'action en répétition se prescrit par trois ans à compter de la distribution des dividendes.

En outre, la Société doit prouver que les bénéficiaires de la distribution avaient connaissance du caractère irrégulier de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE VIII TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 27 : TRANSFORMATION

La transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut être décidée qu'à la majorité requise pour la modification des statuts, c'est à dire par les associés représentant plus des trois quarts du capital social,

Toutefois, la transformation en société anonyme ne peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent cinq millions de francs.

La décision de transformer est précédée du rapport d'un Commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la Société.

Par ailleurs, un ou plusieurs Commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont nommés par accord unanime des associés ou, à défaut d'un tel accord, sont désignés par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête du ou des gérants.

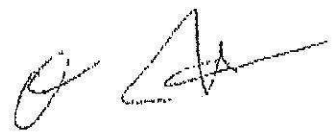
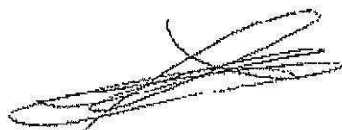
Ils peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la Société mentionné ci-dessus.

Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport.

Le Commissaire aux comptes de la Société peut être nommé Commissaire à la transformation.

Toutefois, une décision unanime des associés est nécessaire pour désigner comme Commissaire à la transformation le Commissaire aux comptes de la Société.

Le rapport est tenu à la disposition des associés.



Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité

A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

Une transformation effectuée en violation de ces dispositions est nulle.

ARTICLE 28 : DISSOLUTION

28.1. La Société est dissoute à l'arrivée du terme à défaut de prorogation.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit être prorogée.

La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique.

A défaut par la gérance de procéder à cette convocation, tout associé pourra demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.

28.2. En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

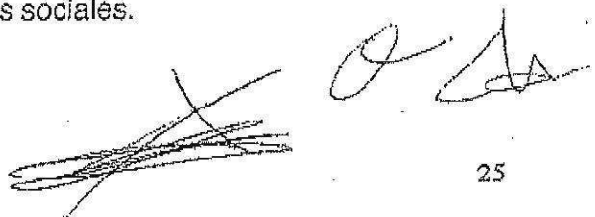
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à la liquidation.

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.

Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premier instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

28.3. La dissolution anticipée de la Société peut être décidée à tout moment par les associés représentant les trois quarts des parts sociales.



25

28.4. Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu de ce siège et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

A défaut par le gérant ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la Société.

28.5. La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant du minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme.

En cas d'infraction des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la Société.

Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

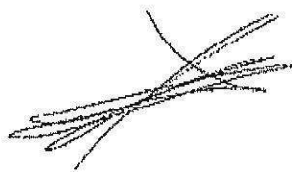
ARTICLE 29 : LIQUIDATION

29.1. La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa dénomination sociale est alors suivie de la mention "société en liquidation".

Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.



26

La dissolution de la Société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.

Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers et jugée suffisante.

29.2. Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société.

La collectivité des associés conserve les mêmes pouvoirs qu'avant la dissolution de la Société.

Elle règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du Tribunal de Commerce statuant sur requête.

La gérance doit remettre ses comptes au liquidateur, accompagnés de toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des associés.

29.3. En l'absence de Commissaire aux Comptes, les associés peuvent, par une décision prise à la majorité du capital désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrôler les opérations de liquidation.

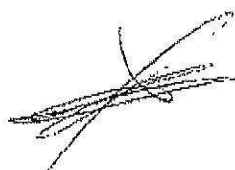
Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui les nomme.

29.4. Les associés sont convoqués enfin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur le quitus à donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.

TITRE IX CONTESTATIONS - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 30 : CONTESTATIONS



27

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre associés et la Société, soit entre associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des Tribunaux compétents du lieu du siège social,

A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal compétent du lieu du siège social et toutes assignations et significations sont régulièrement faites à ce domicile,

A défaut d'élection de domicile, les Assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

ARTICLE 31 : DELAIS

Les délais stipulés aux présents statuts doivent être décomptés selon les règles fixées par les articles 640 à 642 du Nouveau Code de Procédure Civile,

ARTICLE 32 : ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'Indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pour la société a été présenté, avant la signature des présents statuts, aux associés qui déclarent l'accepter purement et simplement.

ARTICLE 33 : PUBLICITE

Les formalités de constitution étant accomplies, l'avis prévu par l'article 285 du décret du 23 mars 1957 sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siège social.

A cet effet, tous pouvoirs sont donnés au gérant pour effectuer les différentes formalités prescrites par la loi,

ARTICLE 34 : FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de ses suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du Commerce et des sociétés.

Fin des statuts mis à jour le 13 janvier 2020